PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
SERVICIO DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA DEL PISO 15 DEL EDIFICIO LIBERTAD.

Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): DIVISIÓN CONTRATACIONES DE LA JEFATURA MILITAR BUENOS AIRES**,** que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para obtener el servicio de reparación e impermeabilización de la terraza del piso 15 del Edificio Libertad al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento: EX-2026-67359426- -APN-JMBA#ARA

Rubro objeto del procedimiento: 45- MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Publica Nacional, en la actualidad se encuentra asociado a COMPR.AR.

A los fines de la preinscripción en dicho sistema, es necesario cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda. Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Para efectuar consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar ofertas, será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en SIPRO. Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR.

Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO. (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

2. DOMICILIO ESPECIAL.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputaran plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier

trámite que se realice en el ámbito de la ONC. Será responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente (artículo 8º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará valida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017”, en lo pertinente.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA.

N°: 38/19-0441-LPU26 **Ejercicio:** 2026

3. CLASE DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA NACIONAL.

FUNDAMENTO: contratar un servicio de reparación e impermeabilización de la terraza del piso 15 del edificio "libertad" con el fin de eliminar las filtraciones existentes que afectan las condiciones de habitabilidad, seguridad y conservación de las oficinas del ala sur, sector donde se encuentra emplazado el departamento meteorología dependiente de ese servicio.

MODALIDAD: ORDEN DE COMPRA ABIERTA.

Nº DE EXPEDIENTE: EX-2026-67359426- -APN-JMBA#ARA **EJERCICIO:** 2026

RUBRO: 45- MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Prestación del servicio de reparación e impermeabilización de la terraza del piso 15 del Edificio Libertad al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel la prestación de servicio, que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

TRES (3) meses, contado a partir de la fecha de notificación por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplacé (artículo 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

No se hará uso, de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16).

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo I que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “i”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nº Renglón	Nº Catálogo IPP-Clase-Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	3.3.1-9998.1	MANT. Y REPAR. DE PISOS; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR. DE PISOS	SERVICIO	1

5.1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN: En el Anexo I - Especificaciones Técnicas del presente pliego.

5.2. CALIDAD: En el Anexo I - Especificaciones Técnicas del presente pliego.

5.3. TOLERANCIA: No se admitirán tolerancias.

6. MUESTRA: No es de aplicación.

7. MUESTRA PATRÓN: No es de aplicación.

8. ELEMENTOS DE INDUMENTARIA: No es de aplicación.

9. VISITA.

Certificado de Visita. Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse.

La visita mencionada se deberá realizar en AV. Comodoro Py 2055 Piso 1 Oficina 1-22 C.A.B.A de lunes a viernes de 08:00 a 12:00hs. – TEL: 4317200 Interno 2416/2264, Celular: 11-3926-1004 hasta el día previo de antelación a la fecha límite para la presentación de ofertas, coordinándose su efectiva concreción con el Jefe División Mantenimiento, Sección Reparaciones y Sección Lucha Contra Incendio, Capitán de Fragata Enrique Gabriel AMATO.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, una constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo IV. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta. En caso de omisión de la visita o falta de presentación de la constancia de haberla realizado, ello no habilitará al adjudicatario/cocontratante a alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisión en las condiciones del lugar en el que deben desarrollar sus tareas / prestar su servicio como causal de incumplimiento de sus obligaciones.

10. MONEDA DE COTIZACIÓN.

En pesos. En principio, dicha moneda debe ser moneda nacional (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 21 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

11. OFERTAS ALTERNATIVAS.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16 y artículos 18, inciso “g” y 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la “alternativa 1” es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

12. OFERTAS VARIANTES: No es de aplicación.

13. OFERTAS PARCIALES.

No se admitirá cotización por parte del renglón, dado las exiguas cantidades solicitadas. Todos los oferentes deberán cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

14. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el Sistema y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus características deban

ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

15. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenten, como también, las Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, por lo que no será necesaria la presentación del pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 22 del Anexo I al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

16.1. Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados.

16.2. Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en el Sistema COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

16.3. Toda la documentación técnica respaldatoria se deberá adjuntar electrónicamente a la oferta, pudiendo acompañarse folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en el sitio indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la fecha y hora limites establecidas en el cronograma de la convocatoria.

16.4. Acompañar la **garantía de mantenimiento de la oferta** o la constancia de haberla constituido. En los casos en que correspondiera su presentación, se la deberá individualizar mediante los datos que requiera el COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en *(indicar dirección y horario de la UOC).* Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 18, inciso “i”, Punto 1º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

16.5. La **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° DECTO-2017-202-APN-PTE, del 21 de marzo de 2017, utilizando el formulario digital aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE, de fecha 26 de septiembre de 2023, el contemplado en la Disposición N° DI-2024-1-APN-DPPT#OA, de fecha 3 de junio de 2024, según corresponda o el que a tal efecto determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Ello así, conforme lo establecido en el artículo 18, inciso "i", Punto 3º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN- ONC#JGM) o aquella que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

16.6. **Declaración Jurada** en la cual manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312, de fecha 2 de marzo de 2010. El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia, con carácter de declaración jurada, al momento de presentar su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley (artículo 18, inciso "i", Punto 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16.7. Las **Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad**. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso "i", Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16.8. Los datos personales del Representante Técnico, acompañando una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea e indicando también, su domicilio y teléfono en concordancia con lo indicado en la cláusula 48.9.6. Además, el listado del personal que -de resultar adjudicatario-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución en concordancia con la cláusula 48.9.8.

16.10. La restante información y documentación requeridas en el presente Pliego.

16.11. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

16.11.1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del

acto de finalización del procedimiento.

16.11.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

16.11.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

16.12.4. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

16.12.4.1. Las personas humanas:

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

16.12.4.2. Las personas jurídicas:

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actué en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

17. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica. No obstante, ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

18. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea

aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

19. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC- interviniente, al concretar su oferta en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos. Como también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la UOC interviniente.

20. GARANTÍA TÉCNICA.

“Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada- en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a 12 meses, contado desde la fecha en que se produzca la Recepción Definitiva por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán a su exclusiva costa las deficiencias, falencias -de cualquier especie- que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio y éstas le sean comunicadas por la ARMADA a través de los medios indicados en el artículo 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16.

En el caso en que en la fecha de apertura los oferentes omitan acompañar con su oferta la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Comisión Evaluadora interviniente los intimará al efecto que, en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación, subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67 del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

21. GARANTÍAS.

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.
En tal supuesto, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS y depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y

principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.
La ARMADA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:
I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías que presenten los oferentes y adjudicatarios deberán estar constituidas en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA” y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

22. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16

-sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento de la ARMADA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

23. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando se trate de una contratación bajo la modalidad orden de compra abierta no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato (artículo 44 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

24. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación (artículo 38 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Aquellos oferentes o terceros que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas deberán, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación que deberá constituirse de la siguiente forma:

a) <u>De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:</u>

En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS SIETE MILLONES

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 CENTAVOS ($ 7.294.539,36).
- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 CENTAVOS ($ 7.294.539,36).
- Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente Pliego.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones (artículo 39 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fueren subsanados en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Por el contrario, corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: I) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; II) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación (artículo 49, infine, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

25. CONSULTAS.

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica (artículo 11 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Las consultas podrán realizarse hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha Fijada para la apertura.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) podrá emitir circulares aclaratorias y aquellas por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas.

Por su parte, la misma autoridad que hubiera aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o bien en quien se hubiere delegado la facultad, será competente para dictar las circulares modificatorias.

La UOC deberá comunicar y difundir las circulares que se emitan en los plazos, por los medios y a quienes se indica en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Para los procedimientos que no se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones deberán remitir la información para la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES con DOS (2) días de antelación al de la fecha en que corresponda efectuar su difusión.

La Unidad Operativa de Contrataciones deberá incluir a las circulares que se emitan como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

26. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en SIPRO el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación (artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos que a tales fines emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

26.1. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

26.2. En relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

26.3. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio; la calidad del servicio en proceso de contratación; la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente Pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad- precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los

costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

26.4. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 5º, del Manual de Procedimiento expuesto). En todos los casos, el dictamen de evaluación de ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°).

En relación a las ofertas que se consideren admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y, la incidencia de cada uno de ellos, al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en su Dictamen la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11 y 12 del mencionado Manual de Procedimiento).

26.5. Los oferentes deberán cotizar los renglones completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

Dichas ofertas deberán expresar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras, en la moneda de cotización fijada en el Pliego precitado. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto (artículo 20, inciso 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del servicio que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

26.6. Asimismo, el proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación de todos o algunos de los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrán efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad “llave en mano” o en el Pliego se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o el grupo de renglones, respectivamente. En estos casos la totalidad de los renglones o el/los grupo/s de que se trate

serán adjudicados a un único proveedor, en quien se concentrará la responsabilidad integral de las prestaciones requeridas por la ARMADA.

26.7. En los términos del artículo 31 -tercer párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por renglón.

26.8. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16.
Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web:

a) BID: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados

b) BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APN-ONC#JGM)-.

Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso “b” del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01.

26.9. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.
De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.
La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

26.10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

26.11. El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica, se tendrá a este por notificado (artículo 37 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

27. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales de desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 811/22-, siendo éstas no susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

28. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el

oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2) días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66. Inciso "j" del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

29. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Serán desestimadas -como inadmisibles- las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102, Punto "d", incisos 1°, 2° y 3° del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A tal fin, resultará suficiente que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente incorporé al legajo / expediente al que es aplicable el presente Pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso "a", Puntos: 1°, 2° y 3° del Decreto Delegado N° 1.023/01 en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y 68, inciso "g" del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

30. FALSEAMIENTO DE DATOS.

La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios. Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En los supuestos previstos precedentemente se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartados 1.1., 1.2, 1.3 o 2.2., según corresponda del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 32 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

31. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por sí solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica.

Serán desestimadas como inelegibles las ofertas cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

32. DESEMPATE DE OFERTAS. MEJORA DE PRECIOS.

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá de la siguiente manera:

32.1. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431 y artículo 8° del Decreto N° 312/10, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal con discapacidad. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

32.2. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y artículo 10 del Decreto N° 659/21, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el “Registro Único de Aspirantes Ley 27.636”. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo.

32.3. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 5º del Decreto 728/22, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “PUENTE AL EMPLEO”. A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (actual ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa. En el caso de que varias de las empresas igualadas alcancen el mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %), deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje.

32.4. En el caso de que varias de las empresas igualadas se encuentren en condiciones de acceder a las preferencias enumeradas en los puntos 7, 8 o 9 del artículo 27 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 se aplicará la preferencia al oferente que hubiera acreditado las

condiciones para acceder al mayor número de ellas. Si tuvieran la misma cantidad se entenderá que mantienen la igualdad y será de aplicación el procedimiento de desempate de ofertas establecido en el artículo 70 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

33. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA LA ARMADA.

La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 con sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:

1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA -EX AFIP-) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente. En ningún caso se exigirá como requisito de habilidad para contratar estar inscriptos específicamente en el rubro y clase correspondientes al procedimiento de selección en SIPRO.
2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.
3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 se consultará el SIPRO.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios se aplicará el procedimiento establecido por la Resolución AFIP N° 4164, del 29 de noviembre de 2017 (“Web Service” denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO” http://afip.gov.ar) de conformidad con lo indicado en las Comunicaciones Generales ONC Nros. 90 del 15 de diciembre de 2017; 122 del 30 de enero de 2019; 24 del 6 de noviembre de 2020 o las que en el futuro las reemplacen.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

Asimismo, las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley N° 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar aludidos.

Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

34. DATOS DE LA EJECUCIÓN.

La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones (artículo 43 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En los casos en que el acuerdo de voluntades se perfeccione mediante un contrato o convenio, deberá ser autorizado electrónicamente por la autoridad competente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. Por su parte, el adjudicatario deberá aceptar el documento contractual en COMPR.AR en el término de TRES (3) días hábiles administrativos y, una vez ejecutada dicha acción, el documento quedará en estado “perfeccionado”. Si vencido ese plazo el proveedor no ejecutara en la plataforma electrónica la acción previamente indicada, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y, en tal supuesto, la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que venciere el plazo previsto para que el funcionario competente autorice el documento contractual en la plataforma electrónica sin que ello tenga lugar y, por consiguiente, no se encuentre a disposición para ser aceptado por parte del adjudicatario, este último podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

34.1. PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO: El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de 10 días hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.

Asimismo, deberá dejarse constancia en la misma cláusula que la no emisión por la ARMADA de Solicitudes de Provisión en favor del respectivo cocontratante durante el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada o la emisión de Solicitudes de Provisión por una cantidad menor a la establecida como máxima en la Orden de Compra, no generará ninguna responsabilidad para la ARMADA, ni dará lugar a reclamo o indemnización alguno en favor del cocontratante (artículo 115 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

34.2. FRECUENCIA: Según emisión de Solicitudes de Provisión de la unidad requirente.

34.3. LUGAR: Av. Comodoro PY 2055 – Piso 1 OF. 1-22, Teléfono: (11) 4317-2000 (interno 2416 / 2264), CABA. Contacto (Celular/WhatsApp): (11) 11-3926-1004 - Jefe División Mantenimiento, Sección Reparaciones y Sección Lucha Contra Incendio, Capitán de Fragata Enrique Gabriel AMATO.

35. RÉGIMEN DE PENALIDADES.

En caso de corresponder, se aplicará a los oferentes y al/los adjudicatario/s las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

36. RECEPCIÓN PROVISORIA.

La Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente recibirá los bienes y/o constatará la prestación del/los servicio/s, según corresponda, con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Dicha Comisión podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en su caso, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta o bien con los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que fuere necesario realizar.

En los casos en que se verificaran bienes o servicios faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes y/o servicios sean prestados de conformidad, en el plazo de *TRES (3) días hábiles.* El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión de Recepción. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor de la ARMADA, pudiendo ésta disponer de los elementos.

En su caso, la Comisión de Recepción interviniente informará los incumplimientos a la UOC para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades correspondientes, sin perjuicio de lo cual el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, eventualmente, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos (artículo 54, inciso “a” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

37. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificara que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares, dicha Comisión procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la ARMADA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62-E/16).

Dicha Comisión emitirá un “Acta o Certificado de Recepción definitiva”, debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. Las actas de recepción definitiva podrán ser retiradas por el adjudicatario personalmente, previa coordinación o bien serán enviadas al domicilio especial electrónico constituido oportunamente por el proveedor en SIPRO.

En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante,

indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y, en su caso, los montos a descontar por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

En los casos en que el cocontratante hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad, como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (AND). Ello, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada dia hábil de retraso, hasta el límite establecido en el artículo 102, inciso c) apartado 3° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 54, inciso “b” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

38. FACTURACIÓN.

Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con la normativa vigente en la materia y presentadas luego de otorgada la recepción definitiva, por los medios y junto con la documentación que se indique en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Deberán emitirse a nombre de la jurisdicción o entidad contratante, mencionando el importe neto de la factura y el número y ejercicio de la orden de compra respectiva, detalle del/los servicio/s prestado/s o bien/es entregado/s, como así también todo otro dato que pueda facilitar su tramitación. En todos los casos deberán satisfacer los recaudos previstos en las reglamentaciones vigentes en materia de facturación, teniendo particularmente en consideración los recaudos exigidos por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA -EX AFIP-).

La presentación de las facturas, en la forma y términos estipulados en este Pliego, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1.030/06). Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, estas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Aclarado lo anterior, se deja constancia que las facturas deberán presentarse en vía correo electrónico a mantenimiento.licitaciones@gmail.com o presentarse en el Edificio Libertad, Comodoro PY 2055- de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, piso 1º oficina 76, Oficina Logística del Departamento Infraestructura de la JEFATURA MILITAR BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

38.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el servicio prestado.

38.1.1. Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo “B”: a) Factura Electrónica con CAE, b) Factura emitida por controlador fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos.

Aclaración: La factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, deberá tener los siguientes requisitos:
1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,
2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,
3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y
4) Es obligatorio que contenga código de barras.

- Ticket factura “B” emitidas por Controlador Fiscal.

38.1.2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

- Factura tipo “C”: a) Factura electrónica con CAE, b) Factura emitida por Controlador Fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos con la leyenda referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket factura “C” emitidas por Controlador Fiscal con CAI (Código de Autorización de Impresión).

38.2. Los servicios prestados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

38.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el organismo, de la ARMADA receptor en el remito.

38.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

38.5. Con la facturación se adjuntará:

38.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

38.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

38.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

38.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

38.7.1. La descripción completa del servicio prestado.

38.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

38.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

38.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

38.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

39.8. CUANDO LA PRESTACIÓN CONSISTA EN TRABAJOS DE TRANSFORMACIÓN, MODIFICACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARTES Y COMPONENTES DE BUQUES Y/O AERONAVES

No es de aplicación.

40. PAGO.

A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de CUARENTA (40) días corridos, contado desde la fecha precitada.

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION (TGN) -artículo 57, inciso "b" del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

41. RESCISIÓN CONTRACTUAL. CUMPLIMIENTO DE NORMAS. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto "d", incisos: 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16-, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de la comunicación realizada por la ARMADA. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso "b", Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado.

El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

La ARMADA se encontrará facultada -por sí-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante (artículo 98 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

42. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie- que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada.

También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte) que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

43. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie- que el personal que contrate o integre su Empresa, como también cualquier tercero, le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que realizará por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante- el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

44. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a éstos de las multas de las que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

De existir, en todos los casos dichos daños serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión, incorporándose al legajo contractual las constancias pertinentes.

45. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

Conforme lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 202/17, toda persona, humana o jurídica que se presente en un procedimiento de contratación pública -entre otros supuestos- llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, debe presentar una **“Declaración Jurada de Intereses” (DJI)** en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por una serie de supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque éstos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.
Dichos supuestos son:
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.
b) Sociedad o comunidad.
c) Pleito pendiente.
d) Ser deudor o acreedor.
e) Haber recibido beneficios de importancia.
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

También se exigirá una Declaración Jurada de Intereses cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2° del mentado Decreto).

Por otra parte, la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -modificada por la Resolución RESOL-2023-4-APN-OA#PTE de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN-, establece en su artículo 1º que la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/17 se tendrá por cumplida una vez presentado ante el organismo o entidad correspondiente el Formulario que a tal efecto habilite la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. A su vez, que en los casos alcanzados por el artículo 2° del citado Decreto, deberá consignarse la vinculación exclusivamente en relación a los procedimientos en los que el/a funcionario/a de rango inferior a ministro/a tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese a la persona declarante.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución N° 11-E/17 establece que la actualización anual prevista por el artículo 3° del Decreto N° 202/17 debe presentarse hasta el día 31 de marzo de cada año, como también, que los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación.

En tal sentido, la Oficina Nacional de Contrataciones ha indicado a través de su Comunicación General CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM que, efectos de completar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción, los oferentes deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA”. Este trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas, a cuyo efecto, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses -Persona Humana - Presentación declaración jurada de intereses - Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta, ni viceversa. Es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.

La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En tal sentido, en forma previa a la exclusión por la ARMADA del oferente que omita acompañar con su oferta la Declaración Jurada de Intereses prevista por esta cláusula, será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones al efecto de que subsane dicha omisión en el plazo de (indicar plazo correspondiente) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la intimación. Una vez extinguido el plazo de mención y, de subsistir la omisión, ello constituirá causa suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes en trámite mediante el dictado del pertinente acto administrativo por la autoridad correspondiente de la ARMADA. El acto administrativo precitado integrará el respectivo expediente contractual.

Cuando conforme a lo información suministrada por el respectivo oferente en la Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en el artículo 1º del Decreto Nº 202/17, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del mismo decreto y, a su vez, lo dispuesto en el artículo 5º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Atento a lo indicado por el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación En caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a otro/s Ministro/s, resultará de aplicación lo previsto en los artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

A tenor de lo requerido por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Comunicación General CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM, de fecha 08 de marzo de 2024, se deja constancia que al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en la Cláusula 16.6. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares las autoridades de la ARMADA que intervendrán en el presente procedimiento de selección de cocontratantes son:

a) Autoridad con facultades para autorizar la convocatoria; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; aprobar la preselección de los oferentes en procedimientos con etapa múltiple; dejarlo sin efecto y declararlo desierto:

Señor Subjefe de la Jefatura Militar Buenos Aires Capitán Navío Alfredo Antonio BANEGAS - D.N.I.: 22.429.679.

b) Autoridad con facultades para aprobar el procedimiento; adjudicarlo y declararlo fracasado:

Señor Jefe Militar Buenos Aires Capitán de Navío Enrique Oscar CASTRO – D.N.I.: 22.654. 802.

Sin perjuicio de lo manifestado, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

46. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor / cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo

cocontratante, sin exceder -en ningún caso- los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

47. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA.

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente- ante la ARMADA haber sufrido (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

48. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario / cocontratante deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

48.1. Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Una copia de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA, autenticada por Escribano Público, en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Los montos de dichas pólizas deberán ser los establecidos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

48.2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA.

48.3. Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de ésta obligación -al sólo juicio de la ARMADA- determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento por la ARMADA.

48.4. Poner en su conocimiento en forma escrita, entregando la constancia que así lo acredite a la ARMADA, que en su desempeño laboral sólo poseerá relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario / cocontratante, siendo la ARMADA absolutamente ajena a ambos.
La referida constancia deberá ser entregada a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

48.5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario / cocontratante deberá -a su exclusiva costa-,

sin derecho compensatorio, de resarcimiento o reembolso alguno respecto de la ARMADA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

48.6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar, en cualquier momento, su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA.

48.7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación / habilitación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, correspondientes a la contratación adjudicada, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

48.8. En caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, solicitará previamente la autorización escrita de la ARMADA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la contratación adjudicada. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario / cocontratante.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales descriptas precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde la fecha en que la ARMADA comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario / cocontratante por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16. Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho compensatorio, resarcitorio o de reembolso de ninguna especie.

48.9. **Responsabilidad del adjudicatario.**

48.9.1. El adjudicatario / cocontratante quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas que la integran como Anexo I**.** Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria y, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de producción de la última, estará facultado a solicitar a la ARMADA su Recepción Definitiva, es decir, la conformidad de la recepción.

48.9.2. El adjudicatario / cocontratante deberá subsanar -a su exclusiva costa- las deficiencias y/o falencias de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados, conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de 12 meses, computado desde la fecha de concreción de la Recepción Definitiva por parte de la ARMADA de la prestación que el adjudicatario / cocontratante cumplimentará, resultando suficiente a tal efecto, la comunicación que en relación a dichas deficiencias y/o falencias le realice la ARMADA al adjudicatario / cocontratante, requiriendo al último su subsanación.

El plazo de 12 meses, correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta. La omisión de dicho recaudo determinará la respectiva intimación a fin de subsanarlo, para que, en un plazo de 3 días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la indicada intimación. Transcurrido dicho plazo, de persistir la omisión, la ARMADA desestimará -como inadmisible- la respectiva oferta incumpliente.

48.9.3. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de la prestación que ejecutará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a los que conformen el bien de la ARMADA efectivamente dañado y a entera satisfacción de la última.

48.9.4. Iniciará las tareas contratadas el día hábil siguiente a la fecha en que le sea entregada / notificada por la ARMADA la respectiva orden de compra. De no ocurrir así, la ARMADA le aplicará la penalidad de multa por mora. De subsistir la omisión durante SIETE (7) días hábiles, la ARMADA rescindirá la contratación indicada por exclusiva culpa del respectivo cocontratante.

48.9.5. Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación, a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán Actas, a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada y del legajo contractual.

48.9.6. Representante Técnico del Adjudicatario.

Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA respecto a su ejecución, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado por el adjudicatario a su costa- y habilitado a tal fin por el título profesional pertinente, verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del arte. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes, acompañando con su oferta, en la misma fecha, una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea, e indicando, también, su domicilio y teléfono.

48.9.7. Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario / cocontratante para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigentes en el lugar donde deba efectuarse la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar de la ARMADA. Asimismo, el adjudicatario / cocontratante, estará obligado a cumplir y a hacer cumplir al personal precitado la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como también, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ARMADA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario de la normativa precitada.

48.9.8. Lista del Personal del adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos. Aspectos complementarios.

Con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes, los oferentes deberán acompañar el listado del personal que, de resultar adjudicatarios, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar en su cotización, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución.

La ARMADA, a través del personal que designe a tal efecto, impedirá el ingreso a la jurisdicción naval donde deberá ejecutarse la prestación contratada de todo personal, maquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula.

49. PRECIO TESTIGO.

No es de aplicación.

50. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI).

No es de aplicación.

51. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder, ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA.

Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho- la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática- desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontratante por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

52. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

53. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Se deja establecido que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:
1) Para la ARMADA ARGENTINA en la sede del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Comodoro Py 2055–CABA–DIRECCIÓNDE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ARMADA.
2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

54. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

Se establece expresamente, que, en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:
1) El Decreto Delegado N° 1.023/01.
2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1.030/16.
3) El Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16.
4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.
5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DEL PISO 15 DEL EDLI – JEMI

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en este anexo, serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENG.	CÓDIGO	ÍTEMS	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	3.3.1-9998.1	MANT. Y REPAR. DE PISOS; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR. DE PISOS	1	1	VER DETALLES AL PIE DEL CUADRO

1. GENERALIDADES

1.1. Propuesta de intervención.

El objeto de esta intervención es realizar la impermeabilización de la terraza del piso 15°, Ala Sur (Servicio de hidrografía naval), del “Edificio LIBERTAD”, **con una superficie aproximada de 250 m2 (área no regular de aproximadamente de 16mx16m)** que comprenderá las siguientes tareas:

- Retiro de todo el material existente sobre la cubierta hasta la losa de H°A°.
- Inspección de la superficie de la losa y sellado de grietas.
- Nueva carpeta de nivelación, contrapiso, y ejecución de desagües lineales en reemplazo de embudos.
- Nueva impermeabilización de la terraza con terminación de membrana transitable.
- Reparación de parapetos de borde, y ejecución de nuevo muro de carga en el límite de la zona de intervención. Se ejecutarán trabajos de sellados, completamientos de mamposterías, revoques y aislaciones en muros de carga y remoción de algunos elementos e instalaciones sobrantes de la terraza.

Todas las reparaciones de daños interiores que, por filtraciones, o el proceso de demolición, durante la ejecución de los trabajos, se hayan provocado, estarán a cargo del Adjudicatario.

1.2. Alcances del Pliego.

El detalle de las especificaciones contenidas en la presente descripción técnica tiene carácter indicativo. A los efectos de una adecuada interpretación del alcance de los trabajos y de evacuar las dudas que pudieran surgir, los interesados deberán realizar una visita de obra en la fecha y horario que oportunamente establezcan conjuntamente con la Inspección de Obra. Durante dicha visita podrán efectuar las consultas técnicas que estimen pertinentes, las cuales deberán formalizarse conforme al procedimiento

previsto en el presente pliego. Las aclaraciones, modificaciones o ampliaciones que correspondan serán comunicadas a todos los oferentes mediante las circulares aclaratorias o modificatorias que se emitan al efecto.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y /o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y /o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

1.3.- Calidad de los materiales de trabajo.

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección de Obra. La recepción y aprobación de materiales por parte de la Inspección de Obra, no la hace en absoluto responsable de su custodia y guarda, la cual será total responsabilidad del Adjudicatario.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Adjudicatario.

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Adjudicatario dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Adjudicatario no cumpliere esta orden, la Inspección de Obra podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Adjudicatario los gastos que se originen.

1.4.- Requisitos para la postulación de empresas al momento de ofertar.

Los siguientes requerimientos serán de carácter excluyente, permitiendo desestimar la oferta sin lugar a reclamos en caso de no ser alcanzados por el oferente.

Deberá presentarse ante la dirección de obra la siguiente documentación

- Informe de estado financiero bancario.
- Estado de cuentas en ARCA.
- Certificado “MiPyme”.
- Documentación de ART del personal a contratar.
- Plan de trabajos en formato diagrama de Gantt, de las tareas a realizar con flujos de fechas, firmado por un profesional del rubro (Arquitectura/ingeniería o).
- Titulo certificado por escribano público, del profesional responsable (Arquitecto, Ingeniero o Maestro mayor de obras).
- Deberán presentar documentación que respalde haber realizado obras de las mismas características y realizadas en altura.

- Respaldo técnico de Materiales: El oferente deberá presentar sobre los materiales a utilizar, folletería de los insumos y materiales a utilizar/instalar, al momento de presentar su oferta. Esta información se deberá presentar en formato digital, que deberá incluir fichas técnicas completas, donde se establezcan condiciones y métodos de aplicación, plazos de ejecución, periodos de garantía, etc.

- Acreditación de Calidad de los Materiales: El oferente deberá acreditar que los materiales que utilizará son de primera calidad y cuentan con respaldo técnico oficial en República Argentina, mediante documentación emitida por el fabricante o su representante oficial, que certifique:

  − Experiencia del oferente en obras similares (reparación de cubiertas en altura)

El oferente deberá acreditar un mínimo de 1 (una) obra ejecutada en el curso del último año. Dicha acreditación deberá incluir: ubicación, tipo de sistema, capacidad aproximada, y cliente o comitente de la obra para ser validada.

  − Capacidad técnica

El oferente deberá contar con personal técnico propio con experiencia comprobable en trabajos en altura, un responsable técnico matriculado que sea Licenciado en Seguridad e Higiene, con incumbencia en la especialidad y la firma del profesional responsable.

El equipo de trabajo del personal técnico deberá constar de una cuadrilla de no menos de 6 operarios, más un supervisor, (total 7 personas) donde se incluyan por lo menos 2 oficiales.

− El oferente deberá presentar el Proyecto Ejecutivo Preliminar que consta de:

a) Tendido integral de red de nuevos desagües pluviales, con Cortes con Plano de Comparación y Planta, ambas en escala 1:100.
b) Memoria de Cálculo, con el dimensionado de las cañerías pluviales.
c) Detalle de sector, en cada una de las situaciones de reparaciones de solados, con indicación del detalle constructivo a ejecutar.
d) Proyecto de Obrador, indicando materiales y lugar de emplazamiento.
e) Cualquier otro detalle constructivo que solicitase la Inspección de Obra, así como toda otra documentación que sea necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra.
f) Previamente a su aplicación en obra, los elementos antes mencionados deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

g) La contratista deberá contar con un plantel de trabajo no menor a 6 personas constante en el periodo de 3 meses de obra.

2. - TAREAS PRELIMINARES.

2.1- Trámites y gestiones municipales.

El Adjudicatario deberá incluir en su cotización, los gastos correspondientes a la realización de los planos y tramitaciones necesarios tendientes a la obtención del Aviso de Obra o toda otra gestión que fuese solicitada, necesarias para el desarrollo de los trabajos contratados ante los organismos, entes y/o empresas que correspondan.

2.2.- Replanteo

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario efectuará los siguientes replanteos:

- Plantillado de los sectores de los solados a demoler. Plano General 1:50 y detalles de sectores en escala 1:10.
- Corte altimétrico para determinar pendientes, tanto de la azotea como el resto del edificio correspondiente en vertical a la zona de intervención. Planta 1:100 con la ubicación de las Bocas de Desagües Abiertas (BDA).

Estas mediciones y plantillados serán realizadas y presentadas para aprobación de la Inspección de Obra dentro de los 15 (quince) días corridos de la firma del Acta de Inicio de Obra.

El personal que desarrolle las tareas será especializado y el instrumental a emplear estará en proporción a la entidad de la obra y en perfecto estado de funcionamiento.

Los gastos derivados de dichas tareas se considerarán justipreciados en la oferta.

Para el replanteo serán de estricto cumplimiento las Normas IRAM 11572 y 11586.

2.3. – Obrador y depósitos.

El Adjudicatario deberá proveer, montar, mantener, desmontar y retirar del predio 1 (un) obrador, que se utilizará para vestuarios, comedor, depósito de materiales y enseres, ajustados a la envergadura de los trabajos a encarar y a la dotación de personal obrero que la obra demandará.

Este se emplazará donde a conveniencia lo considere la Inspección de Obra.

Los obradores detallados deberán encontrarse en perfectas condiciones para su uso e incluyen la ejecución de las instalaciones eléctricas y sanitarias provisorias que resulten necesarias. El Adjudicatario será responsable de su conservación en perfectas condiciones de uso y de su limpieza diaria.

Se tendrá en cuenta que no se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/ó con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

El Adjudicatario será responsable del mantenimiento de las instalaciones, las que mantendrá en perfecto estado de limpieza. El Adjudicatario cumplirá las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, sean éstas de carácter nacional, y/o municipal.

(Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo Nro. 19.587 y Normas de Salud y Seguridad en la Construcción según Decreto Reglamentario Nº 1069/91- B. O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto 911/1996).

2.4. – Baños químicos

En el sector que determine la Inspección de Obra, el Adjudicatario deberá proveer, instalar, mantener en condiciones de uso y, al finalizar la obra, retirar DOS (2) núcleos de baños químicos. Los mismos deberán corresponder a la línea Obras con Lavatorio de Ecosan o a un modelo de características y prestaciones equivalentes, previa conformidad de la Inspección de Obra. La totalidad de los costos asociados a su provisión, instalación, mantenimiento, limpieza, reposición de insumos y retiro correrán por exclusiva cuenta del Adjudicatario durante todo el plazo de ejecución de la obra, desde su inicio hasta la recepción final de los trabajos.

2.5.- Cercos, protecciones, montacargas y andamios.

2.5.1- Generalidades

El Adjudicatario tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de manera sólida y segura.

El Adjudicatario deberá proveer, montar y desmontar sistemas de montacargas, protecciones para la cubierta, cercos de obra, puntales y cualquier otro dispositivo que fuese necesario para los trabajos descriptos en el presente pliego, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos y el tiempo que la Inspección Obra determine luego de concluidos los mismos.

Se pondrá especial énfasis en la colocación de las protecciones necesarias para evitar la caída de cascotes hacia el resto del edificio.

El Adjudicatario extremará las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros. Además de los elementos provistos por el Adjudicatario, la Inspección de Obra podrá ordenar, de considerarlo necesario, la colocación de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes protegidos, etc.). Asimismo, el Adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados a las obras, responsabilizándose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias efectuar, a su costa y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Las protecciones a proveer, montar, desmontar y retirar serán las siguientes:

2.5.2 - Protección de la cubierta

Para la protección de las cubiertas el Adjudicatario deberá realizar y mantener durante el desarrollo de la obra un plan de trabajo, el que prevea los cierres provisorios generados por el retiro de los sectores de solados de la cubierta del edificio; el que deberá ser aprobado por la Inspección de obra.

Cuando se ejecute el desmonte del solado y las aislaciones, se realizará una cobertura para evitar el ingreso de agua al interior del Espacio, para ello es necesario colocar de manera provisoria, en los sectores donde se vaya a realizar la demolición del solado, placas de fenólicos de 18 mm de espesor, protegidas con 2 manos de pintura asfáltica, que servirá como base para colocar una lona de PVC con refuerzo de tejido entramado de poliéster 1100 dtex, torsionado de alta tenacidad, baja contracción y baja elongación del tipo Tapa carga Elite Camionera de Plavinil o equivalente, que actuará como cobertor provisorio, ésta se fijará al entablonado fenólico de manera que se pueda desplegar para realizar las tareas y cubrirlo al terminar la jornada diaria.

2.5.3. - Cercos interiores

Se proveerán, montaran y retirarán cercos perimetrales, en los sectores que oportunamente defina la Inspección de Obra, conformado por soportes verticales metálicos o de madera, los cuales no podrán hincarse en el solado, debiendo auto sustentarse por medio de estructuras metálicas de sostén, que garanticen la estabilidad de los mismos.

Entre estos, se proveerán y colocarán mallas metálicas del tipo Sima Q 50 de 25 x 25 cm. con armadura Ø 4 mm., sobre las cuales se montarán redes de protección estándar de rafia plástica (media sombra) color verde.

2.6. - Planos conforme a obra.

Antes de la culminación de la primera etapa, el Adjudicatario presentará los Planos Definitivos de la Obra, acorde a lo realmente ejecutado.

Se presentarán tres (3) copias ploteadas en color en formato digital (añadir formato “CAD”) del tendido de desagües pluviales, tanto en planta como en corte, en escala 1:100.

3. DEMOLICION

3.1. Generalidades.

Cualquiera sea la metodología a emplear por el adjudicatario en los trabajos de demolición y retiro de escombros, la misma previo al inicio de los trabajos, deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.

Estará prohibida la gestión y almacenamiento de escombros fuera del predio del edificio libertad. La dirección de obra establecerá un sector destinado a la colocación de un contenedor o volquete, cuyos gastos, manejo y contratación correrán por cuenta del adjudicatario quien deberá incluirlo en su cotización.

La responsabilidad del Adjudicatario por la seguridad de las construcciones existentes será total durante toda la vigencia del contrato, quedando la Armada Argentina a cubierto de cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, originados por las obras en ejecución.

De estimarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir para su aprobación la presentación de planos y especificaciones de las medidas de seguridad que el Adjudicatario adoptará; así mismo podrá ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo de los intereses de la Armada Argentina y de terceros.

Ninguna de las tareas arriba mencionadas podrá realizarse hacia sectores de la obra no afectadas por estas tareas ni hacia la vía pública. En caso de ser imprescindible deberán cumplirse las órdenes que al respecto imparta la Inspección de Obra y la legislación vigente sobre demoliciones.

El Adjudicatario deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes de las autoridades competentes, especialmente las contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires (Capítulo: 5.5 Demoliciones.) y toda otra disposición que al respecto haya dictado el GCBA. El Adjudicatario abonará las multas que pudieran originarse por el incumplimiento de cualquiera de las reglamentaciones vigentes.

Los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, serán de propiedad del Adjudicatario, debiendo retirarlos de la obra a su exclusivo cargo.

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de llegada y salida de vehículos de carga. el Adjudicatario dispondrá la presencia de personal de vigilancia, el que estará encargado además de efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones y realizar las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o instalaciones no comprendidas en las tareas de demolición.

No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización previa de la Inspección de Obra.

El Adjudicatario efectuará todas las demoliciones que se indican en los planos que oportunamente apruebe la Inspección de Obra.

Quedan incluidos en estas especificaciones la remoción de todos los muros, revoques, y cualquier otro elemento cuyo grado de desprendimiento comprometan la integridad física de las personas o piezas, quedando a la Inspección de Obra la determinación de qué elementos o piezas han de ser removidos.

Se deberá realizar la demolición integral de todos los elementos que componen actualmente la cubierta plana del Edificio, hasta llegar a la losa de hormigón armado existente de acuerdo al plano de demolición.

Si a juicio de la Inspección de Obra fuera necesario, se deberán confeccionar planos de demolición y sus detalles correspondientes (Proyecto Ejecutivo).

Se deberá reemplazar el contra piso existente hasta llegar a la losa y se realizaran las futuras juntas elásticas. El espesor de la junta será de 15mm.

Se deberá realizar el picado de revoque, en todas las cargas perimetrales dejando el ladrillo desnudo hasta una altura de 40 cm. sobre el nivel superior del contra piso siguiendo un nivel horizontal.

Se incluyen en este ítem los desmontes y retiros de chimeneas, conductos de ventilación, embudos de desagües pluviales y todo otro elemento que solicitare la Inspección de Obra. Así como también la colocación y puesta en uso de aquellos elementos funcionales que deban ser retirados para la realización de los trabajos descriptos.

En todos los elementos de la obra civil (muros, revoques, etc.) se deberán ejecutar todos los canaleteados y perforaciones que sean necesarios realizar para el pasaje de cañerías.

Previo a la ejecución de cualquier tarea de este ítem, el Adjudicatario presentará un Plan con la secuencia de anulaciones y retiros, evitando dejar la cubierta sin desagües.

Una vez aprobada la secuencia por la Inspección de Obra, se procederá a la anulación y retiro de las canalizaciones.

También en todos los casos y en todos los sectores que establezca la Inspección de Obra, se deberán ejecutar los pases que sean solicitados.

3.2. Retiro de escombros.

La gestión de los materiales removidos deberá ser por una vía externa al edificio, quedando expresamente prohibido el traslado de material demolido a través del interior del edificio, y cualquiera de sus instalaciones.

El retiro de escombros se efectuará mediante el uso de una grúa pluma con un balde de izaje anexado a la misma. Con este mecanismo se transportará verticalmente el material hasta el nivel de terreno donde deberán llegar a su lugar de disposición final (volquete cuya ubicación será definida por la dirección de obra) antes de ser retirados del predio.

4.- ALBAÑILERÍA

4.1. Muro divisiorio:

Se ejecutará un muro divisorio que separará la zona a intervenir, del sector de la cubierta cuya impermeabilización no será reemplazada. El mismo tendrá un espesor aproximado de 17 cm, conformado por ladrillo hueco de 12 cm de espesor, y revoque grueso más jaharro en ambas caras, con una altura equivalente a los parapetos perimetrales de la cubierta, y deberá ser ejecutado sin dañar el sector que no debe ser intervenido. Dicha zona cuenta con su pendiente, la cual inicia en la línea donde se implantará el nuevo muro, por lo que el mismo debe asegurar no modificarla, y respetar en su ejecución, la continuidad de la impermeabilización.

4.2. Sellado de grietas en forado:

Una vez terminada la demolición de los componentes del entrepiso, se procederá a la inspección exhaustiva de la superficie exterior de la losa de hormigón armado con el fin

de detectar la presencia de fisuras o micro fisuras que puedan representar un riesgo para la aislación.

En caso de ser detectadas, el procedimiento será el siguiente: se ampliará el ancho de la fisura para permitir una mejor aplicación del producto, se limpiará la superficie hasta dejarla libre de polvos, grasas, u otras impurezas que afecten el desempeño del producto aplicado, se aplicada un sellador elástico de base poliuretanica, apto para sustrato de hormigón, resistente a la acción de la temperatura y deformaciones (de tipo Sikaflex -1ª plus o similar)

El Adjudicatario deberá ejecutar, por su exclusiva cuenta y como parte integrante de los trabajos de albañilería, la totalidad de las tareas complementarias necesarias para su correcta ejecución, terminación y adecuado funcionamiento, incluyendo, entre otras, el montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios y demás medios auxiliares requeridos durante el plazo de ejecución de la obra, así como la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amures de grapas, colocación de tacos y cualquier otro trabajo accesorio que, aun cuando no se encuentre expresamente indicado en los planos o en la documentación técnica, resulte necesario para la completa y correcta ejecución de las tareas contratadas.

5. – CUBIERTAS

5.1.- Generalidades.

Una vez aprobada la demolición integral del solado de la cubierta, se ejecutará la reparación integral de la misma. Esta estará conformada (en capas de abajo hacia arriba) por:

- Contra piso (hormigón pobre alivianado u hormigón celular, de 5 cm de espesor como mínimo, teniendo en cuenta las pendientes).
- Junta de dilación en el contra piso (poliestireno celular expandido de 15 mm de espesor, formando áreas rectangulares de 2,5mx4,5m).
- Carpeta de nivelación (mortero de cemento de espesor = 2cm.).
- Aislación hidrófuga (membrana poliuretanica de tipo SOLANATILE Micro goma o equivalente).

Se trabajará en estrecha relación con los gremios responsables de trabajos relacionados (electricistas, albañiles, plomeros, pintores, etc.). Cuando la hermeticidad de la impermeabilización dependa de otros gremios (trabajadores calificados de otra especialidad), se asumirá plena responsabilidad por la continuidad de la aislación terminada.

Los materiales se entregarán en obra en paquetes cerrados, originales de fábrica, protegiéndoselos de todo daño durante el almacenaje temporáneo. Los materiales destinados a un uso específico deberán ser de un mismo fabricante.

La utilización de materiales producidos por otros fabricantes deberá someterse a la aprobación de la Inspección de Obra.

Los trabajos se realizarán solamente en tiempo seco. La temperatura ambiente mínima en el momento de la aplicación será de 4º C.

5.2. Inspección y Preparación:

Se examinarán todas las superficies que recibirán los trabajos, informándose a la Inspección de Obra las condiciones que puedan impedir una correcta instalación. No producidas observaciones por parte del Adjudicatario, se considerará esta circunstancia como renuncia a cualquier reclamo posterior, quedando determinado de esta forma que el Adjudicatario se hará cargo de todas las correcciones posteriores necesarias. La falta de observaciones previas y la iniciación de los trabajos implicarán la aceptación del estado en que se encuentran los sustratos. La cara superior de la losa donde se hagan tareas deberá quedar libre de elementos sobresalientes u otros objetos que impidan la realización de una superficie plana y lista para la colocación de las capas detalladas e estas Especificaciones.

Antes de iniciar cualquier tarea se deberá barrer cuidadosamente la losa y se retirarán los materiales y el polvo que puedan haber quedado adheridos una vez demolidas y extraídas las carpetas existentes.

Elementos que atraviesen la cubierta:

El encuentro de la impermeabilización con todo elemento que la atraviese deberá sellarse perfectamente mediante sellador adecuado a ese uso (de tipología similar a la anteriormente descripta para el sellado de grietas), además asegurar la junta con una malla de refuerzo a la impermeabilización.

5.3.- Particularidades de ejecución:

- **Protección:** Se deberá proteger todo trabajo de impermeabilización durante y después de la ejecución de cualquier paño hasta que se haya cubierto el trabajo. Esta protección incluirá la inspección durante la colocación de otros materiales por sobre o colindante con los sectores impermeabilizados.

- **Dispositivos de estancamiento:** Al finalizar los trabajos de cada día, para evitar que el agua penetre debajo del material se sellarán los bordes de todos los trabajos realizados hasta ese momento. No se realizará ningún trabajo de impermeabilización cuando exista agua de cualquier naturaleza sobre las superficies a ser cubiertas o cuando los materiales para la impermeabilización estén mojados o húmedos.

- **Retoques y arreglos:** Antes de tapar la impermeabilización se deberá examinar cuidadosamente el trabajo en busca de cortes, rasgaduras, juntas expuestas y cualquier otro defecto. Los cortes y rasgaduras se repararán de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

- **Continuidad de la impermeabilización:** En todos los casos deberá garantizarse la más absoluta continuidad de las aislaciones en sí mismas y en los encuentros de planos horizontales y verticales.

- **Aprobación:** Cada una de las etapas descriptas deberá someterse a la aprobación de la Inspección de Obra.

6.-AISLACIONES

6.1. Impermeabilización de babetas perimetrales.

Se ejecutarán las babetas perimetrales en tal forma que aseguren la continuidad de las aislaciones de los techos en los parapetos, muros perimetrales y cargas correspondientes a las claraboyas. Cuando no exista indicación en contrario se deberá pintar la pared con la membrana aislante hidrófuga en una profundidad no menor a 5 cm. respecto de la aislación hidrófuga vertical del muro y a una altura no menor a 20 cm. sobre la cota del piso terminado, en cajas hechas a tal efecto y que posteriormente se cerrarán con mortero. La aislación hidrófuga vertical deberá tener continuidad con la membrana poliuretanica sobre cubierta.

6.2. Provisión y colocación de membrana impermeabilizante.

Para la ejecución de las aislaciones hidrófugas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que sean llevados a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera de obtener las mayores garantías, a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deban aceptar.

El producto a utilizar como membrana impermeabilizante será un recubrimiento de base hibrica acuosa poliuretanica, con partículas de goma. Debera tener una densidad minima de 1,5 kg/L, una resistencia a la tracción de por lo menos 1,5 N/mm2, y un rendimiento no menor a 0,5 m2/L de producto, aplicado en 2 manos.

Todos los materiales suministrados por el Adjudicatario deberán ser utilizados siguiendo estrictamente las indicaciones de los fabricantes tanto en su modo de aplicación como en su destino.

Previo a la aplicación de la aislación hidrófuga se barrerá nuevamente en forma cuidadosa la carpeta para que no queden restos de basura, arena ni polvo, garantizando así la correcta colocación de la membrana.

La impermeabilización deberá tener en cuenta las juntas de contracción/dilatación del contra piso, cubriendo las mismas con un velo de refuerzo (malla no tejida de poliéster), evitando que el mismo penetre en la junta, sino que forme un puente que salve la misma.

Para asegurar la efectividad del sistema de aislación y con la finalidad de acceder a la garantía ofrecida por el fabricante, su ejecución se realizará siguiendo rigurosamente las especificaciones del mismo.

Condiciones iniciales: para la aplicación de la membrana poliuretanica impermeabilizante, la temperatura, tanto del ambiente como del sustrato, debe estar entre los 8 y los 35 °C, la humedad relativa del aire deberá ser menor al 65%, y la del sustrato, menor a 4%.

Se aplicará la membrana poliuretanica con partículas de goma (de tipo Solanatile micro goma o similar) de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Primera mano de imprimación, con sellador elastómero negro para membrana poliuretanica de micro goma (aplicación con rodillo de pelo corto)

- Colocación de malla de fibra de 60 gramos

- Transcurridas 3 a 4 horas de la imprimación deberá aplicarse el producto previamente mezclado, en dos manos, con un tiempo de secado entre manos de 2 a 4 horas. Transcurridas 24 horas de la primera aplicación, deberá aplicarse una tercera y última mano en sentido cruzado.

Sera de preferencia la utilización de una pistola de salpicar para la aplicación de la membrana impermeabilizante, siendo este instrumento el que mejor terminación consigue.

- En juntas de dilatación/contracción, encuentro con objetos que atraviesen la losa, desagües, y juntas perimetrales deberá reforzarse con una malla no tejida de poliéster, colocadas luego de la imprimación, y embebidas entre las manos de impermeabilizante. Debe aplicarse con la capa de imprimación todavía húmeda.

- En particular en juntas de dilatación del contrapiso, posterior a la aplicación de una capa delgada de membrana impermeabilizante, deberá colocarse una placa o chapón de chapa galvanizada para disminuir movimientos diferenciados transferidos a la membrana.

En todos aquellos casos que la Inspección de Obra así lo considere se proveerán y colocarán piezas especiales: esquineras, cantoneras para embudos, etc.

A fin de evitar obstrucciones en los desagües el Adjudicatario deberá mantener durante el desarrollo de los trabajos la cubierta libre de acumulaciones de desperdicios y deshechos; finalizados los mismos deberá ejecutar una limpieza profunda.

6.3.1- Prueba hidráulica de la membrana

Una vez concluida y aprobada la colocación de la membrana y previo al cierre de las babetas y colocación del solado, se realizará una prueba hidráulica, inundándose toda la terraza con 10 cm de agua medidos en el punto más alto de la cubierta, previo taponamiento de los embudos pluviales, por el término de 24 hs como mínimo. De no observarse disminución en el nivel del agua o filtración hacia los locales del piso inferior, se procederá al vaciado de la terraza. En caso de producirse filtraciones se consultará con la Inspección de Obra para corregir el defecto de colocación de inmediato.

7.-CONTRAPISOS Y CARPETAS.

7.1. Contra piso.

El contrapiso se realizará con H°P°, alivianado con agregado de poliestireno expandido EPS (hormigón celular) teniendo en cuenta las recomendaciones de las normas vigentes. Los espesores, materiales y dosificación serán aprobados por la inspección de obras.

En los casos correspondientes a la demolición integral del solado y su posterior realización de las cavas, para la colocación de las canalizaciones pluviales horizontales, se deberán reconstruir los contra pisos, Estos serán de un Hº pobre alivianado, los

espesores determinados en cada caso en particular, ya que estarán sujetos a las pendientes de las cañerías.

7.1.2- Carpeta de nivelación

Se ejecutará una carpeta de nivelación sobre el contra piso. Estará constituía por un mortero de cemento, de 2cm. de espesor, con una pendiente correspondiente de 2% hacia los embudos (siguiendo la pendiente dada por el contrapiso).

7.2. Juntas de dilato-contracción.

Se ejecutarán prolijamente juntas de dilato-contracción con una altura equivalente a la del contra piso más la carpeta de alisado cementicio, y 15 mm de ancho formando paños de 2,5 x 4,5 m. En ellas se colocará un preformado de poliestireno celular expandido. Luego un fondo de juntas continuo de espuma de poliolefina extraída tipo marca Sika Rod o equivalente, y a continuación se aplicará un sellador elástico tipo marca Sikaflex 1ª o equivalente. Se tendrá especial cuidado en el replanteo de los paños para que coincida exactamente con las juntas del solado.

7.3. Sobre la membrana aislante poliuretánica, deberá colocarse una pasarela conformada por paños de goma de alta densidad, aptas para alto tránsito, de cómo mínimo 8 mm de espesor, con el objeto de evitar un deterioro acelerado de la capa aisladora debido al tránsito en la cubierta. Sus dimensiones serán de 0,8 m de ancho y 50 m de largo, cuya traza será definida por la dirección de obra posteriormente.

8.- REVOQUES.

8.1. Ejecución de Revoques exteriores integrales.

Todos los paramentos a los que se les hayan removido el revoque, así como a todas las cargas, parapetos, paredes o muros que se hayan ejecutado, se les revocará con tres capas de revoque:

1. Alisado de cemento hidrófugo

2. Revoque grueso

3. Revoque fino.

En la cara interior o exterior o en ambas caras, según corresponda, y antes de la construcción del jaharro, todos los paramentos sin excepción recibirán antes un azotado de concreto impermeable de 5 mm de espesor; que previamente se deberá mojar abundantemente el paramento. El mortero a utilizar estará compuesto por una parte de cemento común y tres partes de arena, adicionándole hidrófugo de la mejor calidad.

8.1.2- Reparación de fisuras y grietas.

En todos los casos que aparezcan hendiduras o grietas en los revoques existentes en las cargas, muros o parapetos que no deben ser demolidos o ser parte de otros trabajos, se procederá a abrirlas y sellarlas convenientemente para evitar futuras filtraciones.

9.- PINTURA

9.1. Látex sobre muros exteriores

Los trabajos de pintura se aplicarán sobre los siguientes paramentos:

- Cara superior e interior de los parapetos perimetrales, y muro divisorio.
- Toda otra superficie que haya sufrido intervención y así lo solicitase la Inspección de Obra.
- Parapetos externos a la zona de intervención en la cubierta. (*****)

(*****) Los muros a intervenir por el rubro de pinturería, incluyendo aquellos dentro y fuera de la zona de intervención, suman un perímetro total de 113 m, con aproximadamente 30 cm de altura.

Se emplearán pinturas al Látex para exteriores color blanco tipo marca ALBA o similar calidad. Se deberán preparar las superficies rasqueteando intensamente para remover las capas de pintura vieja y/o manchas de hollín. Se aplicará una mano de fijador al agua y posteriormente 3 (tres) manos de pintura al Látex.

El producto se deberá aplicar tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua.

10.- INSTALACIONES SANITARIAS.

10.1. Modificación de tendidos y nuevos desagües.

Deberán identificarse los embudos existentes en la cubierta, y procede a anular todo conducto que descargue en la conducción vertical a través del pleno de instalaciones sanitarias. Se retirarán tanto los conductos, como accesorios, bocas de inspección, y el embudo existente.

Todo el material deberá ser aprobado y de primera calidad; las uniones serán selladas y calafateadas con filástica y las cañerías se calzarán sobre la losa con pilares de mampostería y mortero de cemento y arena. Se deberán hacer las pruebas de estanqueidad para verificar la existencia o no de pérdidas en las piezas luego de las modificaciones.

10.2. Limpieza y desobstrucción de columnas existentes

El Adjudicatario deberá comprobar que las columnas pluviales se encuentren limpias y desobstruidas, para lo cual realizará pruebas y de ser necesario pasará por el interior de los montantes los elementos habituales de limpieza hasta comprobar el volcamiento correcto de los líquidos a la red o al cordón de vereda. Estas tareas serán anteriores a la realización de las pruebas hidráulicas detalladas anteriormente (punto 6.3.1).

10.3. Recambio de albañales pluviales.

Se ejecutarán tendidos horizontales de desagüe pluvial de acuerdo a lo especificado en el anexo B “conexión de nuevo desagüe pluvial”, y reemplazando los existentes en los sectores donde lo requieran, respetando las actuales bajadas y el recorrido del tendido.

Las cañerías del desagüe pluvial, serán de Polipropileno (PPNO), DE 110 mm, del tipo Duratop o equivalente, visco-elásticas, con uniones a espiga y enchufe, con O'ring de doble labio.

Los accesorios serán del mismo material y calidad.

Se reemplazarán los accesorios de las bocas de desagüe existentes (rejillas de hierro fundido de (20x20 cm) por una rejilla de desagüe lineal, de tipo "guardaganados", de hierro galvanizado, desarrollada en 5 metros (conformado por 5 rejillas de 1 metro de largo, y 15 centímetros de ancho), en conexión con los conductos de las dos de las bocas de desagüe existentes a anular. Se realiza este reemplazo con el objetivo de uniformizar y simplificar las pendientes de la terraza para un mejor funcionamiento del sistema de desagüe.

Se realizará una inspección y limpieza o desobstrucción en caso de ser necesaria, de las bocas de desagüe existentes, en las cuales se proyecta una conexión con el sistema de rejilla lineal, para asegurar una conexión eficiente sin obstrucciones.

En aquellas bocas de desagüe donde no se ha contemplado una conexión con los dispositivos de recolección de agua proyectados, se anularán dichas bocas.

11.- REPARACION DE CIELORRASO.

Como resultado del análisis de la problemática de filtraciones de agua, ocasionada por deficiencias en la impermeabilización, en el sector donde se observaba presencia de humedad, y filtraciones visibles de agua, se procedió a una demolición parcial del cielorraso (aproximadamente 4 m2), y de la losa de hormigón armado, con el objetivo de alcanzar los conductos de desagüe pluvial para evaluar su condición. Como resultado de esta demolición, la armadura del forjado de dicho sector, ha quedado sin su recubrimiento, dejando expuesta la misma al ambiente interior.

Una parte de la armadura ha sido retirada como parte del proceso de demolición, y se observa corrosión en aquellas barras que no fueron retiradas. El proceso de reparación del cielorraso de este sector deberá seguir el procedimiento a continuación detallado.

11.1. Reparación de armaduras:

Deberá retirarse todo el hormigón que rodee a las barras expuestas, dejando totalmente descubierto el perímetro de las mismas en un margen de, como mínimo, 20 mm. Posteriormente se realizará un cepillado mecánico de la armadura hasta eliminar todo rastro de corrosión suelta. Posterior a esto se examinará el estado, tanto del hormigón, como de la armadura. El hormigón remanente deberá ser analizado para asegurar la ausencia de carbonatación, o cloruros que continúen degradando la armadura. Mientras que en la armadura se examinará el avance de la corrosión en la misma, específicamente la perdida de sección transversal, la cual deberá ser inferior al 10% con respecto al diámetro original, de acuerdo con la norma ACI 364-10T-14. En caso de observar una pérdida de masa mayor a lo expresado, deberá reemplazarse la armadura, pudiendo solapar o soldar barras nuevas a la armadura existente (en conformidad con la norma CIRSOC 201-05).

11.2 Reparación del hormigón.

Una vez terminado el análisis del estado de la armadura, y su reparación en caso de ser necesaria, se procera a la reparación del recubrimiento de la misma. Previo a la aplicación de cualquier producto deberá asegurarse una superficie limpia, libre de polvo, grasas, aceites, solventes, hongos o microorganismos.

Se utilizará un puente de adherencia para el mortero de reparación, con propiedades de inhibición/pasivador de corrosión, de tipo Sikatop armatec 110 epocem o similar. Se aplicará en 2 manos, dejando transcurrir 2 horas entre ambas, para un espesor total de 0,5 mm. Una vez aplicado el puente de adherencia, en un rango de tiempo no mayor a 2 horas, deberá aplicarse el mortero de reparación. El mismo debe ser de tipo estructural, fibrado, de tipo Sika monotop 312 NFG, o Colbaix R3 o similar, pudiendo contar, o no, con inhibidor de corrosión. Se aplicará en capas de como máximo 50mm, hasta lograr uniformizar la superficie del cielorraso.

El uso en conjunto de ambos productos, exige la obligatoriedad de utilizar productos pertenecientes a un sistema compatible entre puente de adherencia y mortero, quedando prohibido combinar productos de distinta marca/sistema.

En caso de que el mortero de reparación seleccionado, asegure en su ficha técnica una capacidad de adherencia apta para colocación invertida (vertical), y además cuenta con inhibidor de corrosión, será posible no utilizar el puente de adherencia mencionado, únicamente con la aprobación de la dirección de obra.

11.3. Terminación de cielorraso:

Finalizada la reparación estructural de la losa, se deberá proceder con la ejecución del cielorraso aplicado, con terminación en pintura interior de látex, color blanco.

12. REPARACION DE REMATES DE PLENOS:

Ambos remates se encuentran en una esquina del sector a intervenir, la cual no cuenta con parapetos de altura significativa, por lo que deberán tomarse especial precaución en relación a la protección de los operarios trabajando en altura, líneas de vida, y elementos de sujeción, personal, y a la cubierta.

12.1 Remate con estructura metálica:

En primer lugar, deberá realizarse una limpieza previa al material existente del remate del pleno. La misma incluye, el retiro de escombros en los alrededores, y el cepillado mecánico de los hierros, así como su repintado con tratamiento anticorrosivo (convertidor de óxido).

Luego, de ejecutada la limpieza previa, se procederá a cercar el remate, con una malla de hierro redondo de 0,5 mm de diámetro, electrosoldada, con protección anticorrosiva (como galvanizado, o pintura anticorrosiva) fijada al marco existente de perfiles ángulo. Las luces de los 4 marcos, son de 2 m por 1 m, con 1,2 m de altura, entre centro de perfiles de marco (para referencias ver Anexo C).

12.2 Remate con tapa de hormigón:

Se iniciará la tarea con la reparación del final del tabique que conforma el pleno el cual se encuentra en estado de deterioro, con armadura expuesta, y una superficie irregular. La superficie debe ser alisada con mortero cementicio para uniformizarla, y poder colocar correctamente la tapa sin dejar huecos.

Deberá ejecutarse para el final del pleno, un cierre conformado por una tapa de hormigón reforzado con malla electrosoldada, de 5 cm de espesor, y una dimensión de 85 x 85 cm. Debe contar un agarre para poder retirarla manualmente, conformada por los pasadores de hierro firmemente agarrados a la tapa.

13.- LIMPIEZA DE OBRA.

13.1. Limpieza diaria

El Adjudicatario será responsable, desde el inicio de los trabajos y hasta la recepción de la obra, de mantener las áreas intervenidas y sus sectores adyacentes en adecuadas condiciones de orden, limpieza, higiene y seguridad, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para preservar la integridad del edificio, sus instalaciones y demás bienes existentes.

A tal efecto, deberá asignar diariamente el personal necesario para efectuar la limpieza permanente de la obra, retirar en forma periódica los residuos, escombros y materiales resultantes de los trabajos, y disponerlos fuera del predio conforme a la normativa vigente, evitando cualquier interferencia con el normal desarrollo de las tareas.

Queda expresamente prohibida la quema de materiales o residuos de cualquier naturaleza dentro del predio. Asimismo, todo material transportado en vehículos deberá encontrarse debidamente cubierto mediante lonas, mantas o coberturas adecuadas, a fin de impedir la caída, dispersión o emisión de polvo y partículas durante su traslado.

El Adjudicatario deberá proteger permanentemente las carpinterías, fachadas, pisos, escaleras, revestimientos y demás elementos del edificio susceptibles de sufrir daños o deterioros durante la ejecución de la obra, retirando de inmediato cualquier polvo, residuos, salpicaduras o material que pudiera afectar su estado. Asimismo, realizará en forma periódica el barrido, rasqueteo y limpieza de materiales sueltos, escombros e incrustaciones sobre las superficies intervenidas.

Durante la ejecución de los trabajos en cubiertas, deberá mantener protegidos los sistemas de desagüe mediante la colocación de mallas u otros dispositivos adecuados que impidan su obstrucción, conservándolos en correctas condiciones hasta la finalización de las tareas. Del mismo modo, las protecciones temporarias instaladas para resguardar los distintos elementos del edificio deberán permanecer colocadas durante todo el tiempo que resulte necesario y sólo podrán retirarse al efectuarse la limpieza final.

La Inspección de Obra podrá disponer, en cualquier momento, la intensificación de las tareas de limpieza, orden o retiro de residuos cuando lo considere necesario, debiendo el Adjudicatario dar inmediato cumplimiento a dicha instrucción, sin que ello genere derecho a reclamo o reconocimiento de costos adicionales.

13.2. Limpieza final de obra

Una vez finalizados los trabajos, el Adjudicatario deberá retirar del predio la totalidad de los escombros, residuos, materiales sobrantes, herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones provisorias y cualquier otro elemento de su propiedad o utilizado durante la ejecución de la obra.

Con posterioridad al retiro de dichos elementos, ejecutará, por su exclusiva cuenta y cargo, la limpieza final integral de las áreas intervenidas, sean éstas de carácter parcial, provisional o definitivo, debiendo proveer el personal, las herramientas, los equipos, los materiales y demás medios necesarios para su correcta realización.

La limpieza comprenderá el lavado, repaso y acondicionamiento de todos los elementos afectados por la obra, incluyendo, entre otros, vidrios, carpinterías, revestimientos, pisos, escaleras y demás superficies, así como la limpieza y desobstrucción de los sistemas de desagüe pluvial, bocas de acceso, cámaras y bajadas correspondientes. Asimismo, el Adjudicatario deberá reparar y dejar en perfecto estado cualquier daño o deterioro ocasionado como consecuencia de la ejecución de los trabajos o de la instalación, permanencia o retiro de obras e instalaciones temporarias.

La obra será entregada completamente limpia, libre de elementos ajenos a la contratación, en condiciones de uso y a satisfacción de la Inspección de Obra. El Adjudicatario será responsable por cualquier deterioro de las obras ejecutadas, rotura de vidrios o pérdida o daño de elementos, artefactos, instalaciones o accesorios existentes que se produzcan durante la ejecución de los trabajos, así como por toda omisión, falta o negligencia que, a juicio de la Inspección de Obra, le resulte imputable, debiendo proceder a su reparación o reposición inmediata, sin derecho a reconocimiento de costos adicionales.

14. ETAPAS DE EJECUCIÓN DE OBRA

14.1. ETAPA 1 - DURACION TREINTA (30) DIAS

TAREAS PRELIMINARES

- Colocación de obradores y depósitos.
- Instalación de baños quimios.
- Colocación e sistemas de montacargas para retiro de escombros. −

Cercos de obra- etc.

DEMOLICION

- Retiro de todas las capas que componen el paquete impermeabilizante hasta llegar a la losa de H°A° existente.
- Retiro de cañerías, elementos de sujeción de antenas, mojones de H°A°, etc.
- Retiro y remoción de elementos e instalaciones sobrantes de la terraza. Y todo el material existente sobre la cubierta hasta la losa de H°A°.

14.2. ETAPA 2 - DURACION CUARENTA (40) DIAS

- Nueva carpeta de nivelación, contrapiso.
- Ejecución de nuevos desagües lineales en reemplazo de embudos.
- Reparación de parapetos de borde.
- Ejecución de nuevo muro de carga en el límite de la zona de intervención.
- Se ejecutarán trabajos de sellados, completamientos de mamposterías, revoques y aislaciones en muros de carga
- Colocación de membrana poliuretánica de micro goma (aplicación con rodillo de pelo corto)

14.3. ETAPA 3 - DURACION 20 DIAS

PRUEVA HIDRAULICA

- Se realizará una prueba hidráulica, inundándose toda la terraza con 10 cm de agua medidos en el punto más alto de la cubierta

REPARACION DE CIELORRASO.

- Reparación de cielorraso en oficina del DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA

REPARACION DE REMATES DE PLENOS

- Se procederá a cercar el remate, con una malla de hierro redondo de 0,5 mm de diámetro, electrosoldada, con protección anticorrosiva (como galvanizado, o pintura anticorrosiva) fijada al marco existente de perfiles ángulo

REMATE CON TAPA DE HORMIGÓN:

- Deberá ejecutarse para el final del pleno, un cierre conformado por una tapa de hormigón reforzado con malla electrosoldada, de 5 cm de espesor, y una dimensión de 85 x 85 cm

Los alcances y especificaciones correspondientes a cada uno de las etapas indicadas se desarrollan en los puntos que anteceden al presente apartado.

Al concluir cada una de las etapas previstas en la presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Adjudicatario deberá presentar el correspondiente remito, acompañado de un Acta emitida por la Inspección de Obra que certifique la correcta finalización de la etapa respectiva. La presentación de dicha documentación constituirá condición necesaria para la conformidad de los trabajos ejecutados y para dar inicio al proceso administrativo de rendición para su posterior pago.

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El que suscribe,……DNI N°…… con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con Capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS.

No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

FIRMA:…….

ACLARACIÓN:…….

CARÁCTER: ……..

LUGAR Y FECHA: …….....

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

LUGAR Y FECHA: ……..

RAZON SOCIAL O NOMBRE: ……

CUIT: …….

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO N° 1030/2016.

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N°1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N°1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓNNACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su 39 presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en el presente pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓNDE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

FIRMA:

ACLARACION:

ANEXO IV

FORMULARIO DE VISITA AL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE SOLICITA COTIZAR

……..CERTIFICO que en el día de la fecha, el Sr. (1) ……..…….. DNI…….en representación de la Empresa (2) .....……. ha concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos y/prestación a contratar en la Licitación Publica Nº ……

……..Para ser agregado a la documentación de oferta a presentar en la fecha de apertura de la licitación Privada mencionada, extiendo el presente a los.....días del mes de..... del año 2026.

-(1)-Nombre, apellido y documento de identidad.

-(2)-Nombre de la Empresa y siglas de identificación de la empresa (S.A., S.R.L. o lo que corresponda)

FIRMA Y ACLARACIÓN.

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (artículo 1º, Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015)		
Razón Social, Denominación o Nombre Completo:		
C.U.I.T.:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo:	Nº:	Ejercicio: 2026
Clase:		
Modalidad:		
Lugar, día y hora del Acto de Apertura:		
El que suscribe, con poder suficiente para este acto de resultar adjudicatario se obliga a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal que afectará a la prestación del servicio que ejecutará, conforme con lo establecido en la Disposición ONC Nº 21/2015 y el Decreto Nº 312/2015.		
OBSERVACIONES:		
Calle:		
Nro:	Edificio:	Dpto u oficina:
Ciudad:		
Provincia:		
Teléfono:		

FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO:	
CARÁCTER:	
LUGAR Y FECHA:	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-92455850-APN-JMBA#ARA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Septiembre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - PROCESO 38/19-0441-LPU26 - JEMI NUEVO LLAMADO SERVICIO DE REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL PISO 15 EDLI.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 15:19:23 -03:00

Gerardo Roman Alanis
Capitán de Fragata
Jefatura Militar Buenos Aires
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 15:19:23 -03:00